



PUTUSAN

Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nuhan Lutfi Basymeleh, tempat Lahir: Surabaya, tanggal 03 Agustus 1999, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat KHM. Mansyur 199, RT.001, RW.006, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Pekerjaan Pelajar, Status Belum Kawin Selaku salah satu Ahli Waris dari Alm. Lutfi Basymeleh Rahimahullah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Ridwan Rachmat, S.H., M.H., Ronni Bahmari, S.H., Andrew Ardiyanto Dachlan, S.H., M.H. dan Muhammad Huzaini, S.H., M.H. Para Advokat/Penasihat Hukum yang bergabung pada Kantor Advocates & Legal Consultants "RIDWAN RACHMAT & PARTNERS", berkantor di Jalan Manyar Kerta Adi III No. 41, Surabaya, email ridwan@ridwanadvokat.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2024. disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN:

Ahmad Taufik Baridwan, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Status Kawin, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Ikan Mungsing 3/12, Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HEYKAL ANWAR PUTRA, S.H. dan TIMUR IBNU HAMDANI, S.H., M.H. Para advokat pada Kantor Advokat & konsultan Hukum, "H A P & PARTNERS Law Office", Jalan Rungkut Asri Tengah XV No. 14, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Surabaya 60293, Telpon: 082244551927, E-mail: heykalap@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal 1 dari 43 hal Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Desember 2024, dalam Register Nomor 1304/Pdt.G/2024/PNSby., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari alm. LUTFI BASYMELEH, saat ini Bapak Penggugat (Bapak LUTFI BASYMELEH) telah meninggal dunia, yang meninggal pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021. Sebagaimana telah diterbitkan Surat Keterangan Hak Mewaris yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya atas nama Mendiang: LUTFI BASYMELEH, S.T./LUTFI BASYMELEH/LUTFI BASYMELEH BIN ABBAS BASYMELEH tanggal 22 Januari 2021 Nomor: W15.AHU.AHU.1.AH.06.09-12/1266/II/2021/Sby.
2. Bahwa Penggugat di dalam mengajukan Gugatan perkara *a quo*, terhadap Tergugat adalah dalam kapasitas selaku Ahli waris dari bapak alm. LUTFI BASYMELEH.
3. Bahwa yang mendasari alasan Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat, adalah karena semasa hidupnya. Almarhum Bapak Penggugat (alm. LUTFI BASYMELEH) telah menyampaikan data dan memberitahukan kepada Penggugat jika Bapak Penggugat (LUTFI BASYMELEH) telah memberikan pinjaman Modal kepada Tergugat, dan Tergugat akan memberikan keuntungan yang didapat sebesar 2,1% pada setiap bulannya.
4. Bahwa pada saat itu, Bapak Penggugat (alm. LUTFI BASYMELEH) menunjukkan sekaligus menyerahkan dokumen kepada Penggugat, berupa bukti-bukti adanya transfer yang dilakukan oleh Bapak Penggugat (alm. LUTFI BASYMELEH) kepada Tergugat, dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Tanggal 30 Agustus 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Hal 2 dari 43 hal Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Tanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 29 Oktober 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Bahwa oleh karena saat ini, Bapak Penggugat (alm. LUTFI BASYMELEH) telah meninggal dunia. Maka atas segala hal yang disampaikan oleh Bapak Penggugat (alm. LUTFI BASYMELEH) kepada Penggugat tersebut, kemudian Penggugat meminta klarifikasi kepada Tergugat tentang adanya pinjaman modal yang telah diberikan oleh Bapak Penggugat (alm. LUTFI BASYMELEH) kepada Tergugat, sebagaimana dimaksud di dalam suratnomor: 008/RR/SP/VII/2024. Tanggal 25 Juli 2024, perihal: permintaan klarifikasi, yang pada pokoknya menyampaikan *"bahwa ayah klien kami telah meninggal dunia danklien kami selaku ahli waris sangat membutuhkan uang tersebut, baik untuk kepentingandirinya dan saudara lainnya selaku ahli waris, maka dari itu klien kami meminta klarifikasidari bapak Ahmad Taufik Baridwan uang tersebut dimanfaatkan untuk pekerjaan apa ?dan apakah ada laporan pertanggungjawabannya kepada klien kami selaku penerus dari Lutfi Basymeleh Rahimahullah, jika memang tidak terdapat hal-hal yang kami tanyakan diatas maka secara tegas klien kami meminta uang tersebut yang demi hukum merupakan hak dari para ahli waris Lutfi Basymeleh Rahimahullah untuk dikembalikan"*.
6. Bahwa terhadap surat Penggugat kepada Tergugat diatas, ternyata tidak ditanggapi oleh Tergugat. Sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi Penggugat jika permasalahan adanya pinjaman modal yang diberikan Bapak Penggugat kepada Tergugat tidak terselesaikan dan Tergugat nantinya akan melalaikan kewajibannya. Maka dengan demikian, untuk menindak lanjuti surat Penggugat yang pertama tersebut, kemudian Penggugat memberikan Surat somasi/teguran kepada Tergugat berdasarkan Surat Nomor: 001/RR/SP/VIII/2024. tanggal 07 Agustus 2024 yang pada intinya meminta agar Pinjaman Modal yang telah diberikan oleh Bapak Penggugat (alm. LUTFIBASYMELEH) kepada Tergugat dikembalikan kepada Penggugat.
7. Bahwa atas surat Penggugat perihal Somasi/Teguran diatas, oleh Tergugat kemudian diberikan tanggapannya didalam Suratnya tertanggal

Hal 3 dari 43 hal Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Agustus 2024, yang pada intinya telah membenarkan, jika Tergugat telah benar diberikan pinjaman modal sebesar Rp. 12.000.000,000,- oleh Bapak Penggugat (alm. LUTFIBASYMELEH), **dan atas jumlah pinjaman yang diterima Tergugat tersebut, Tergugat menyampaikan bahwa telah melakukan sebagian pembayaran atas hutang pokoknya** dan Tergugat juga telah melakukan pembayaran keuntungan yang didapat sebesar 2,1 %.

8. Bahwa atas pengakuan Tergugat yang membenarkan masih adanya sebagian kewajiban atas pinjaman modal yang diterima dari Bapak Penggugat (alm. LUTFI BASYMELEH) yang belum dibayar oleh Tergugat. Maka kemudian Tergugat di dalam suratnya tertanggal 21 November 2024, perihal: Surat Tanggapan atas Somasi ke II/Teguran ke II **yang menanggapi** surat Penggugat nomor: 001/RR/S/XI/2024 tanggal 04 November 2024, PENGGUGAT Perihal Jawaban Tanggapan Somasi & Somasi ke-II/Teguran ke-II, **yang isinya adalah menegaskan jika Tergugat telah mengakui dan membenarkan jika masih mempunyai sisa hutang pokok sebesar Rp.1.750.000.0000, (satu milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah), dimaksud didalam surat Tergugat pada point 4 "bahwa adapun yang menjadi sisa pokok hutang adalah senilai Rp.1.750.000.0000, (satu milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah)...dst".**

9. Bahwadengan adanya pengakuan Tergugat yang membenarkan masih mempunyai hutang pokok sebesar Rp.1.750.000.0000, (satu milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah), maka menjadi benar pula terhadap apa yang disampaikan Bapak Penggugat (alm. LUTFI BASYMELEH) kepada Penggugat, jika Tergugat masih mempunyai kewajiban berupa pinjaman modal pokok sebesar Rp. Rp.1.750.000.0000, (satu milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah) kepada Bapak Penggugat (alm. LUTFI BASYMELEH) serta Tergugat akan memberikan keuntungan dari jumlah pinjaman sebesar 2,1%.

10. Bahwa oleh karena Bapak Penggugat (alm. LUTFI BASYMELEH) masih mempunyai piutang/tagihan hutang kepada Tergugat, namun Bapak Penggugat (alm. LUTFI BASYMELEH) saat ini sudah meninggal dunia. Maka dengan demikian, adalah sangat wajar, cukup beralasan dan berdasar hukum jika Penggugat selaku ahli warisnya meminta kepada Tergugat untuk membayar hutang Tergugat dimaksud kepada Penggugat berikut keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat.

Hal 4 dari 43 hal Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal 833 KUH Perdata ayat (1), yang menjelaskan ***Para ahli Waris dengan sendirinya karena hukum, mendapatkan hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal dunia.***

11. Bahwa Penggugat baik secara lisan maupun tertulis telah berupaya meminta agar Tergugat menyelesaikan kewajibannya secara kekeluargaan, namun Tergugat tidak juga menyelesaikan kewajibannya, bahkan saat ini cenderung Tergugat berusaha menghindar dan melalaikan kuwajibannya untuk membayar hutang pokok sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat.
12. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak terdapat itikad baik untuk mengembalikan hutang pokok sebesar Rp. Rp.1.750.000.000,-(satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berikut keuntungan seharusnya didapat sebesar 2,1% kepada Penggugat, maka haruslah Tergugat dianggap telah melakukan WANPRESTASI atau perbuatan Ingkar janji terhitung sejak diajukan somasi pada bulan Agustus 2024.
13. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, maka adalah sangat wajar, cukup beralasan dan berdasar hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berikut keuntungan yang seharusnya didapat sebesar 2,1% pada setiap bulannya atau senilai Rp. 36.750.000 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluhriburupiah) untuk setiap bulannya yang dilakukan secara langsung dan sekaligus terhitung sejak bulanAgustus 2024 sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan atas perkara ini.
14. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia apabila dikabulkannya nantinya (*illusoir*) serta timbul kekhawatiran bagi Penggugat selama proses persidangan ini Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya untuk menghindar dari tanggungjawabnya kepada Penggugat. Maka karenanya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat (*conservatoir beslag*), berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ikan Mungsing 3/12, Kota Surabaya dan benda bergerak juga benda tidak bergerak milik Tergugat lainnya.

Hal 5 dari 43 hal Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan atas bukti-bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 180 (1) HIR, maka karenanya mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan/Verzet, Banding maupun Kasasi (*uitvorbaar bijvoorraad*).

16. Bahwa perlu kiranya Tergugat untuk dihukum Paksa Badan mengingat kewajiban/hutang yang harus dibayar oleh Tergugat adalah diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), serta tidak adanya itikad baik dari Tergugat, sehingga cukup beralasan Tergugat dihukum Paksa Badan selama 6 (enam) Bulan, atau sampai kewajiban dari Tergugat dibayarkan kepada Penggugat sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2000.

17. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar janji maka haruslah Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Dengan berdasarkan hal-hal atau alasan-alasan hukum sebagaimana tersurat dan tersirat diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar janji/Wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat membayar hutangnya sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berikut keuntungan yang seharusnya didapat sebesar 2,1% pada setiap bulannya atau senilai Rp. 36.750.000 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada setiap bulannya yang dilakukan secara langsung dan sekaligus kepada Penggugat terhitung sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan atas perkara ini.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini.
5. Menghukum Paksa Badan kepada Tergugat dengan memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, bila perlu dengan alat negara agar Tergugat dimasukan kedalam Rumah Tahanan Negara selama 6 (enam) Bulan yang dapat diperpanjang setiap 6 (enam) Bulan sampai dengan keseluruhan Maksimum 3 (tiga) Tahun atau sampai Tergugat melakukan pembayaran sesuai Petitum angka 3 (tiga) diatas;

Hal 6 dari 43 hal Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby



6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan/*Verzet*, Banding maupun Kasasi (*Uitvorbaar bij voorradd*).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana telah disebutkan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ega Shaktiana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Januari 2025 perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak sepakat melanjutkan proses pemeriksaan perkara secara e-litigasimelalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabansebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

1. Bahwa, kerjasama yang telah terjalin sejak tahun 2016 antara PENGUGAT cq BAPAK PENGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH, dengan TERGUGAT awalnya disepakati dengan skema bagi hasil atau kerjasama secara Syariah (***Musyarokah***) dengan pembagian 40% (Empat Puluh Persen) untuk BAPAK PENGUGAT dan 60% (Enam Puluh Persen) untuk TERGUGAT **SECARA LISAN**;
2. Bahwa kemudian secara sepihak PENGUGAT cq BAPAK PENGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH merubah ***akad Musyarokah*** tersebut menjadi perjanjian yang mengenakan skema



konvensional/skema bunga (2,1%) pada setiap modal yang disertakan kepada TERGUGAT;

3. Bahkan PENGGUGAT cq BAPAK PENGGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH, memaksa TERGUGAT untuk menggunakan skema bunga 2,1% yang dilakukan dengan cara “mengancam” yang menyampaikan akan menarik semua modal yang telah di investasikan tersebut apabila TERGUGAT menolak menggunakan skema yang diinginkan PENGGUGAT cq BAPAK PENGGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH;
4. Bahwa hal itulah yang membuat TERGUGAT sungguh sangat menyangkan tindakan PENGGUGAT cq BAPAK PENGGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH, dimana pada saat terjadinya perubahan skema Syariah (*Musyarokah*) menjadi bunga sebesar 2,1%. Selain masih terjadi Pandemi Covid 19, juga modal tersebut sedang TERGUGAT gunakan untuk perputaran bisnis (*cash flow*) seperti pembelian bahan baku, pengolahan bahan, distribusi dan lain sebagainya. Selain itu, untuk mencari investor guna menggantikan PENGGUGAT cq BAPAK PENGGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH tentunya akan sangat sulit dilakukan dalam situasi dan kondisi sebagaimana disebutkan diatas. Sehingga TERGUGAT dihadapkan pada posisi yang sulit dan akhirnya terpaksa menerima keinginan PENGGUGAT cq BAPAK PENGGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH;
5. Bahwa pengenaan skema bunga yang dilakukan PENGGUGAT cq BAPAK PENGGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH, adalah bertentangan dengan keyakinan agama TERGUGAT (praktek ribawi), hal mana sudah pernah disampaikan kepada PENGGUGAT cq BAPAK PENGGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH akan tetapi PENGGUGAT cq BAPAK PENGGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH tetap bersikukuh menggunakan skema bunga sebesar 2,1%. Bahwa praktek riba dalam agama dan keyakinan yang diyakini TERGUGAT adalah tindakan yang dilarang, sebagaimana Firman Alloh Subhanahu Wataala yang disebutkan dalam Al Quran:
 - a. “Alloh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “(Qs. Al Baqarah: 275);
 - b. “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Alloh dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman “(Qs. Al Baqarah 278);

Hal 8 dari 43 hal Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya yang akan memerangimu" (Qs. Al Baqarah 279);*
6. Bahwa selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mengatur:
- Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*
- a. *perkawinan;*
 - b. *waris;*
 - c. *wasiat;*
 - d. *hibah;*
 - e. *wakaf;*
 - f. *zakat;*
 - g. *infaq;*
 - h. *shadaqah; dan*
 - i. *ekonomi syari'ah.*

Dalam penjelasan Pasal 49 disebutkan bahwa, *Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.*

7. Bahwa mengikuti syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kuh perdata, yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, maka perubahan dari skema bagi hasil atau kerjasama secara Syariah (Musyarokah) ke sistem konvensional dengan sistem ribawi adalah kehendak salah satu pihak saja, sehingga tidak sah secara hukum, oleh karena itu TERGUGAT tetap berdasar pada kesepakatan awal kerjasama dengan skema bagi hasil atau kerjasama secara Syariah (Musyarokah);
8. Dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili dan memutus perkara aquo yang merupakan perkara syariah sehingga masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama

Hal 9 dari 43 hal Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu sudah selayaknya Gugatan ini ditolak.

II. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa Gugatan a quo dalam positanya tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) serta tidak menjelaskan dasar fakta bagaimana hubungan PENGGUGAT dan/Almarhum Bapak PENGGUGAT kepada TERGUGAT, bidang usaha apa yang digeluti TERGUGAT hingga PENGGUGAT menanamkan modalnya, dimana letak usaha, bagaimana bentuk dan/skema kerjasama, dan sebagainya, sehingga uraian antara posita dan petitum menjadi menjadi tidak jelas;
2. Bahwa dalil Gugatan seperti ini tidak memenuhi syarat formil (*een duidelijke en bepalde conclusie*) sebagaimana dikutip dari buku M Yahya Harahap, S.H. *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Hal. 515;
3. Bahwa dalil Eksepsi TERGUGAT ini juga didukung dengan adanya kaidah hukum yang masih berlaku hingga sekarang yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam Putusannya Nomor: 565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyebutkan:
Karena dasar Gugatan tidak jelas, tidak sempurna dan para pihak tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA/NIET ONVANTKELIJKE VERKLAARD;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sangat beralasan hukum apabila Gugatan a quo untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. Eksepsi legal Standing PENGGUGAT Tidak Jelas

1. Bahwa PENGGUGAT didalam halaman 2 Gugatan (baris terakhir) menjelaskan identitasnya, dalam mengajukan Gugatan perkara a quo kedudukan PENGGUGAT adalah **dalam kapasitas sebagai salah satu Ahli waris** dari bapak alm. LUTFI BASYMELEH.
2. Dengan demikian terdapat ahli waris lain, selain PENGGUGAT sebagaimana tersebut dalam surat keterangan hak mewaris tanggal 22 Januari 2021 Nomor: W15.AHU.AHU.1.AH.06.09-12/1266/II/2021/Sby, yang tidak diikutsertakan dalam gugatan aquo.

Hal 10 dari 43 hal Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby



3. Sehingga legal standing PENGGUGAT tidak jelas mengatasnamakan ahli waris alm. LUTFI BASYMELEH, namun hanya bertindak seorang diri meskipun secara faktual terdapat ahli waris yang lain berdasarkan Gugatan PENGGUGAT dalam halaman 2 gugatan (baris terakhir).
4. Bahwa dalam Posita Gugatan halaman 3 (tiga) angka 2 (dua) PENGGUGAT mendalilkan dirinya sebagai ahli waris alm. LUTFI BASYMELEH yang bermakna tunggal, sehingga jelas, PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan ini bertindak sebagai Pribadi tanpa melibatkan ahli waris lain, sehingga hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan PENGGUGAT, apabila dipertemukan dengan dalil PENGGUGAT pada halaman 2 Gugatan (baris terakhir) karena mengabaikan hak ahli waris yang lain.
5. Dengan demikian sudah selayaknya Gugatan ini untuk ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena legal standing Penggugat tidak jelas

IV. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa PENGGUGAT dalam halaman 2 gugatan (baris terakhir) menjelaskan identitasnya, dalam mengajukan Gugatan perkara a quo kedudukan PENGGUGAT adalah **dalam kapasitas sebagai salah satu Ahli waris** dari bapak alm. LUTFI BASYMELEH;
2. Sehingga terdapat ahli waris selain PENGGUGAT berdasarkan surat keterangan hak mewaris tanggal 22 Januari 2021 Nomor: W15.AHU.AHU.1.AH.06.09-12/1266/II/2021/Sby, maka gugatan a quo kurang pihak;
3. *Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima.* Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: "*Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima*";
4. Dengan demikian karena terdapat ahli waris lain, sudah selayaknya gugatan ini untuk ditolak karena pihak yang tidak lengkap.

V. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap terulang kembali pada bagian ini dan menjadi satu kesatuan pada bagian pokok perkara ini, serta TERGUGAT menolak seluruh dalil

Hal 11 dari 43 hal Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa TERGUGAT akan menyampaikan fakta dan peristiwa hukum yang benar dengan argumentasi sebagai berikut:

a. Bahwa, kerjasama yang telah terjalin sejak tahun 2016 antara PENGUGAT cq BAPAK PENGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH, dengan TERGUGAT awalnya disepakati dengan skema bagi hasil atau kerjasama secara Syariah (**Musyarokah**) dengan pembagian 40% (Empat Puluh Persen) untuk PENGUGAT cq BAPAK PENGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH, dan 60% (Enam Puluh Persen) untuk TERGUGAT, **SECARA LISAN**;

b. Bahwa namun kemudian secara sepihak PENGUGAT cq BAPAK PENGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH merubah **akad Musyarokah** tersebut menjadi perjanjian yang mengenakan skema konvensional/skema bunga (2,1%) pada setiap modal yang disertakan kepada TERGUGAT;

c. Bahkan PENGUGAT cq BAPAK PENGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH, memaksa TERGUGAT untuk menggunakan skema bunga 2,1% tersebut dilakukan dengan cara “mengancam” dimana PENGUGAT cq BAPAK PENGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH, menyampaikan akan menarik semua modal yang telah diinvestasikan tersebut, apabila TERGUGAT menolak menggunakan skema yang diinginkan PENGUGAT cq BAPAK PENGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH;

d. Bahwa hal itulah yang membuat TERGUGAT sungguh sangat menyangkan tindakan PENGUGAT cq BAPAK PENGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH, dimana pada saat terjadinya perubahan skema **Musyarokah** menjadi skema konvensional/skema bunga sebesar 2,1%. Selain masih terjadi Pandemi Covid 19 juga modal tersebut sedang TERGUGAT gunakan untuk perputaran bisnis (cash flow) seperti pembelian bahan baku, pengolahan bahan, distribusi barang dan lain sebagainya. sehingga, untuk mencari investor guna menggantikan PENGUGAT cq BAPAK PENGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH tentunya akan sangat sulit dilakukan dalam situasi dan kondisi sebagaimana disebutkan diatas. Yang kemudian TERGUGAT dihadapkan pada posisi yang sulit dan

Hal 12 dari 43 hal Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terpaksa menerima keinginan PENGUGAT cq BAPAK PENGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH;

- e. Bahwa total transaksi yang dilakukan oleh TERGUGAT sepanjang bekerjasama dengan PENGUGAT cq BAPAK PENGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH, sebesar Rp.13.688.321.250,- (Tiga Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Sementara keuntungan (*profit*) yang telah diterima PENGUGAT cq BAPAK PENGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH adalah sebesar Rp.1.925.553.630,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Puluh);
- f. Bahwa dikarenakan terjadinya pandemi Covid 19 yang melanda diseluruh dunia termasuk Indonesia yang dampaknya dirasakan TERGUGAT hingga saat ini, dan dengan kondisi ekonomi yang masih terpuruk dan masih berusaha bangkit, akan tetapi TERGUGAT tetap berkomitmen melakukan pembayaran kepada PENGUGAT cq BAPAK PENGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH sebesar **Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya terhitung semenjak Februari 2021 sampai dengan Februari 2024;**
- g. Bahwa nilai pembayaran TERGUGAT per bulan tersebut didapatkan nilai total sebesar **Rp.342.017.500,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)** yang alih-alih diakui sebagai pembayaran atas hutang TERGUGAT, akan tetapi tetap tidak diakui sebagai pembayaran atas pokok hutang;
- h. Bahwa kondisi pandemik Covid 19 yang menyebabkan penurunan omzet usaha TERGUGAT masih ditambah lagi dengan kondisi saat ini dimana terjadi menurunnya daya beli masyarakat yang membuat beban TERGUGAT menjadi semakin bertambah;
- i. Bahwa pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya sebagaimana disebutkan pada huruf f Jawaban a quo diatas, yang nilai totalnya sebesar Rp.342.017.500,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) haruslah menjadi pengurang dari total hutang pokok, sehingga menurut perhitungan TERGUGAT sisa pokok yang masih menjadi beban TERGUGAT adalah sebesar **Rp.1.407.982.500 – (Satu**

Hal 13 dari 43 hal Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby



Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

- j. Bahwa atas keuntungan yang telah diberikan TERGUGAT sebesar Rp.1.925.553.630,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Puluh) dengan nilai yang menjadi beban TERGUGAT adalah Rp.1.407.982.500 – (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga masih terdapat **surplus** yang diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp.517.571.130 (Lima Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah);
3. Bahwa sebagaimana termuat dalam Gugatan a quo pada angka 7 (tujuh), 8 (delapan), dan 9 (sembilan) dimana PENGGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya bahwa TERGUGAT mengakui dan membenarkan terdapat sisa hutang yang ada yaitu Rp.1.750.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka melalui Jawaban ini **TERGUGAT MENYANGKAL** dalil tersebut, bahwa Pengakuan tersebut tidaklah murni dan bulat dikarenakan nilai hutang yang berbeda perhitungannya (*Vide* Jawaban a quo angka 2 huruf f, g, h, dan i);
4. Bahwa menanggapi Gugatan a quo pada angka 11 (sebelas) dan 12 (dua belas), sesungguhnya telah terjawab sendiri oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya. Hal mana telah disebutkan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT sebagaimana dijelaskan pada angka 7 (tujuh) Gugatannya menyatakan:
- "..... dan atas jumlah pinjaman yang diterima Tergugat tersebut, Tergugat menyampaikan bahwa Dst"
- Selain itu pada angka 8 (delapan) Gugatan, PENGGUGAT menyebutkan perihal Surat Tanggapan atas Somasi ke II/Teguran ke II yang dilayangkan oleh TERGUGAT yang mana tindakan tersebut adalah sebagai bentuk respon kepada PENGGUGAT.
- Sehingga dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT berusaha menghindari dan sudah tidak terdapat itikad baik adalah dalil yang mengada-ada, karena faktanya TERGUGAT selalu kooperatif dengan merespon setiap korespondensi yang dilakukan PENGGUGAT;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil pada angka 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas). Dimana Gugatan PENGGUGAT selain meminta pembayaran hutang pokok senilai Rp.1.750.000.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) juga meminta bagian keuntungan sebesar 2,1% setiap bulannya atau senilai Rp.36.750.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Akan tetapi PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar hukum/alas hak serta perincian terkait pengenaan bunga 2,1% atau senilai dengan Rp.36.750.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang pelaksanaannya dipaksakan kepada TERGUGAT baik ketika BAPAK PENGGUGAT, alm. LUTFI BASYMELEH masih hidup maupun saat Gugatan ini didaftarkan Pada Pengadilan Negeri Surabaya;
6. Bahwa pun demikian dengan perminta PENGGUGAT agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang jelas-jelas tidak sesuai dengan pasal 227 HIR. Semua korespondensi PENGGUGAT selalu direspon dengan baik oleh TERGUGAT, bahkan TERGUGAT tetap berkomitmen untuk menyelesaikan hutang dengan masih melakukan pembayaran setiap bulannya kepada PENGGUGAT sehingga atas itikad baik dan fakta hukum yang dilakukan TERGUGAT tersebut tidak dapat disangkal kebenarannya dan permintaan PENGGUGAT haruslah ditolak;
7. Bahwa TERGUGAT juga menolak dalil PENGGUGAT pada angka 15 (lima belas) halaman 6 (enam) perihal putusan serta merta, karena hal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/191 Rbg, karena untuk dikabulkannya putusan serta merta haruslah terpenuhi syarat-syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001. Syarat yang pada intinya, menyatakan bahwa setiap pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (*uivoerbarr bij voorrad*) kecuali memenuhi syarat antara lain pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai obyek barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh dilakukan putusan serta merta;
8. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil Lembaga Paksa Badan yang dimintakan oleh PENGGUGAT. Bahwa sebagaimana pada

Hal 15 dari 43 hal Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby



argumentasi TERGUGAT pada Jawaban a quo angka 2 (dua) dan 4 (empat) diatas, bahwa adalah fakta hukum dan itikad baik dilakukan sepenuhnya oleh TERGUGAT baik dengan merespon setiap korespondensi dengan PENGGUGAT telah mewujudkan dalam bentuk pembayaran setiap bulannya kepada PENGGUGAT;

9. Bahwa senada dengan TERGUGAT, pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, dalam bukunya *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, 2005, hal.449 yang kami kutip yaitu:

“Pengertian umum itikad baik menurut hukum, yaitu pada diri orang yang bersangkutan tidak terdapat secara total, maksud untuk mencari kesempatan tidak jujur (unfair advantage) atau menipu pihak lain (to defraud another party), akan tetapi jujur dan tulus (honest and sincere) bermaksud memenuhi kewajibannya. Biasanya kejujuran dan ketulusan maksud untuk memenuhi kewajiban dapat diamati sesuai dengan standar kepatutan (reasonable standards), yakni pihak yang dibebani kewajiban benar-benar memperhatikan tindakan-tindakan yang relevan dengan pemenuhan kewajiban itu “

VI. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam GUGATAN REKONVENSI ini maka semula TERGUGAT KONVENSI menjadi PENGGUGAT REKONVENSI dan selanjutnya PENGGUGAT KONVENSI menjadi TERGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, bagian Konvensi tersebut diatas, dianggap terulang kembali pada bagian ini dan menjadi satu kesatuan pada bagian Rekonvensi ini, serta PENGGUGAT REKONVENSI menolak seluruh dalil-dalil TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa, kerjasama yang telah terjalin sejak tahun 2016 antara TERGUGAT REKONVENSI cq Alm. Bpk. LUTFI BASYMELEH, dengan PENGGUGAT REKONVENSI awalnya disepakati dengan skema bagi hasil atau kerjasama secara Syariah (**Musyarakah**) dengan pembagian 40% (Empat Puluh Persen) untuk TERGUGAT REKONVENSI, cq Alm. Bpk. LUTFI BASYMELEH dan 60% (Enam Puluh Persen) untuk PENGGUGAT REKONVENSI, **SECARA LISAN**;
4. Bahwa kemudian secara sepihak TERGUGAT REKONVENSI cq Alm. Bpk. LUTFI BASYMELEH merubah **akad Musyarakah** tersebut

Hal 16 dari 43 hal Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby



- menjadi perjanjian yang mengenakan skema konvensional/skema bunga (2,1%) pada setiap modal yang disertakan kepada TERGUGAT;
5. Bahkan TERGUGAT REKONVENSI cq Alm. Bpk. LUTFI BASYMELEH, memaksa PENGGUGAT REKONVENSI untuk menggunakan skema bunga 2,1% yang dilakukan dengan cara “*mengancam*” dimana TERGUGAT REKONVENSI cq Alm. Bpk. LUTFI BASYMELEH menyampaikan akan menarik semua modal yang telah di investasikan tersebut apabila PENGGUGAT REKONVENSI menolak menggunakan skema yang diinginkan TERGUGAT REKONVENSI cq Alm. Bpk. LUTFI BASYMELEH;
 6. Bahwa hal itulah yang membuat PENGGUGAT REKONVENSI sungguh sangat menyangkan tindakan TERGUGAT REKONVENSI cq Alm. Bpk. LUTFI BASYMELEH, dimana pada saat terjadinya perubahan skema Musyarokah menjadi skema konvensional/skema bunga sebesar 2,1%. Selain masih terjadi Pandemi Covid 19 juga modal tersebut sedang PENGGUGAT REKONVENSI gunakan untuk perputaran bisnis (*cash flow*) seperti pembelian bahan baku, pengolahan bahan, distribusi barang dan lain sebagainya. sehingga, untuk mencari investor guna menggantikan TERGUGAT REKONVENSI cq Alm. Bpk. LUTFI BASYMELEH tentunya akan sangat sulit dilakukan dalam situasi dan kondisi sebagaimana disebutkan diatas. Yang kemudian PENGGUGAT REKONVENSI dihadapkan pada posisi yang sulit dan akhirnya terpaksa menerima keinginan TERGUGAT REKONVENSI cq Alm. Bpk. LUTFI BASYMELEH;
 7. Bahwa total transaksi yang dilakukan oleh PENGGUGAT REKONVENSI sepanjang bekerjasama dengan TERGUGAT REKONVENSI cq BAPAK TERGUGAT REKONVENSI, Alm. LUTFI BASYMELEH, adalah sebesar Rp.13.688.321.250,- (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Sementara keuntungan (*profit*) yang telah diterima TERGUGAT REKONVENSI cq BAPAK TERGUGAT REKONVENSI, Alm. LUTFI BASYMELEH adalah sebesar Rp.1.925.553.630,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Puluh).
 8. Bahwa atas apa yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI cq BAPAK TERGUGAT REKONVENSI, Alm. LUTFI BASYMELEH yang



merubah kesepakatan secara sepihak telah secara nyata terkualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (on recht matigedaads) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut “

Sudikno Mertokusumo dalam *Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Halaman 11 – 24, menyatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaads) jika memenuhi unsur-unsur: (1) Terdapat suatu pelanggaran hukum (2) Terdapat kesalahan (3) Terdapat kerugian (4) Adanya hubungan kausalitas;

9. Semua unsur dalam Perbuatan Melanggar Hukum tersebut tidak bersifat kumulatif sehingga harus dipenuhi semuanya, melainkan bersifat alternatif yaitu suatu perbuatan dianggap sebagai Perbuatan Melanggar Hukum jika sedikitnya sudah memenuhi salah satu unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut. (dikutip dari buku berjudul *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Oleh Setiawan, S.H., Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991, hal.121);

10. Bahwa akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI, menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENSI yang dapat diuraikan kerugian tersebut adalah:

- Kerugian Materiil yaitu membayar jasa hukum Advokat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- Kerugian Immateriil yaitu nama baik PENGGUGAT REKONVENSI menjadi tercemar dengan kerugian Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)

11. Bahwa selain itu PENGGUGAT REKONVENSI masih berkomitmen dengan melakukan pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per bulan semenjak Februari 2021 sampai dengan Februari 2024, yang bila di total didapatkan nilai sebesar Rp.342.017.500,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), akan tetapi alih-alih diakui sebagai pembayaran



atas hutang PENGUGAT REKONVENSI, justru malah tidak diakui sebagai pembayaran hutang;

12. Bahwa pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya sebagaimana pada angka 2 (dua) huruf f, g, h, dan i Jawaban a quo diatas, yang nilai totalnya sebesar Rp.342.017.500,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) haruslah menjadi pengurang dari total hutang pokok, sehingga menurut perhitungan TERGUGAT sisa pokok yang masih menjadi beban TERGUGAT adalah sebesar **Rp.1.407.982.500 – (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);**
13. Bahwa berdasarkan fakta hukum disertai alat bukti yang sah, maka PENGUGAT REKONVENSI pada Jawaban a quo memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara, agar memutuskan PENGUGAT REKONVENSI mempunyai sisa kewajiban terhadap TERGUGAT REKONVENSI sebesar **Rp.1.407.982.500 – (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);**
14. Bahwa dengan situasi dan kondisi bisnis serta keuangan dalam negeri, setelah terjadinya Pandemi Covid 19, ditambah dengan menurunnya daya beli masyarakat sebagaimana yang terjadi saat Gugatan a quo didaftarkan, maka PENGUGAT REKONVENSI juga memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara untuk memutuskan bahwa PENGUGAT REKONVENSI melanjutkan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya hingga selesai. Dan bilamana TERGUGAT REKONVENSI menolak menerima pembayaran tersebut agar PENGUGAT REKONVENSI diberikan hak untuk menitipkan uang pembayaran kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, untuk dilakukan proses penitipan pembayaran (*konsinyasi*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1404 KUH Perdata yang mengatur:
*“Jika kreditur **menolak pembayaran**, maka debitur dapat melakukan **penawaran pembayaran tunai** atas apa yang harus dibayarnya, dan jika kreditur **menolaknya** maka **debitur dapat menitipkan uang atau barangnya kepada Pengadilan**.Penawaran demikian yang diikuti dengan penitipan, membebaskan debitur dan berlaku*



baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu dilakukan menurut undang-undang, sedangkan apa yang dititipkan secara demikian adalah atas tanggungan kreditur.”

(dikutip dari Tulisan Dr. Sri Winarni, S.H.,M.H. dkk berjudul FELIX CULPA: Gugatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap penolakan konsinyasi di Pengadilan Negeri pada buku Dinamika Perkembangan Hukum Bisnis, Hukum Perbankan, Hukum Perseroan dan Hukum Investasi di Indonesia, Persembahkan Kepada Prof.Dr.Rudhi Prasetya, S.H., Setara Press, 2023, hal 417).

15. Bahwa Gugatan Rekonvensi a quo dalil-dalil gugatannya sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dan selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi ini;
16. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Rekonvensi didasarkan pada alasan hukum yang sah serta memenuhi ketentuan Pasal 180 (1) HIR atau Pasal 191 Rbg, maka PENGUGAT REKONVENSI memohon agar dapat dijatuhkan Putusan yang bersifat serta merta (uitvoerder bij vooraad) meskipun TERGUGAT REKONVENSI mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Berkaitan dengan hal itu pula, mohon kiranya TERGUGAT REKONVENSI dihukum untuk membayar biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI memohon agar dijatuhkan Putusan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara ini, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan TERGUGAT KONVENSI
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini
3. Menyatakan Gugatan PENGUGAT KONVENSI tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh Gugatan yang diajukan PENGUGAT KONVENSI atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
2. Menerima Jawaban TERGUGAT KONVENSI



3. Menghukum PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul;

DALAM REKONVENSI

1. Menenerima Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT REKONVENSI cq Alm. LUTFI BASYMELEH mengubah kesepakatan dengan memaksa PENGGUGAT REKONVENSI untuk menggunakan skema bagi hasil menjadi skema bunga 2,1% adalah Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matige daad*) sehingga tidak sah secara hukum oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI membayar ganti kerugian yang timbul terdiri atas:
 - Kerugian Materiil yaitu membayar jasa hukum Advokat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
 - Kerugian Immateriil yaitu nama baik PENGGUGAT REKONVENSI menjadi tercemar dengan kerugian Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)Sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp.5.100.000.000,- (Lima Milyar Seratus Juta Rupiah)
4. Menyatakan sisa kewajiban PENGGUGAT REKONVENSI terhadap TERGUGAT REKONVENSI adalah sebesar **Rp.1.407.982.500 – (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);**
5. Menyatakan bahwa PENGGUGAT REKONVENSI melanjutkan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya hingga selesai atau senilai **Rp.1.407.982.500 – (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).** Dan bilamana TERGUGAT REKONVENSI tidak menerimanya maka PENGGUGAT REKONVENSI diberikan hak untuk menitipkan pembayaran kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya untuk dilakukan proses penitipan (konsinyasi);
6. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan untuk pemenuhan isi Putusan atas perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang dihitung sejak Putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik dan atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik dan untuk mempersingkat uraiannya, replik dan duplik tersebut dianggap telah temuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya, Tergugat mengajukan bukti surat awal yaitu berupa:

1. Fotokopi Jurnal/pencatatan penyertaan modal dan bagi hasil antar PENGGUGAT cq BAPAK PENGGUGAT (Alm) LUTFI BASYMELEH, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Tangkapan Layar (Screen Shot) percakapan antara TERGUGAT dengan staff PENGGUGAT tanggal 20 September 2021, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan bukti surat T-1 telah sesuai dengan aslinya dan bukti T-2 merupakan hasil dari printout;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya telah mengajukan keberatan / eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, maka atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 14 April 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 1304 /Pdt.G/2024/PN Sby;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menanggukuhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Hak Mewaris, dengan nama mendiang : Alm. Lutfi Basymeleh, S.T. / Lutfi Basymeleh / Lutfi Basymeleh Bin Abbas Basymeleh tanggal 22 Januari 2021, Nomor: W15.AHU.AHU.1.AH.06.09-

Hal 22 dari 43 hal Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12/1266/II/2021/Sby, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada Kantor Wilayah Jawa Timur Balai Harta Peninggalan Surabaya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Hak Mewaris, dengan nama mendiang : Alm. Lutfi Basymeleh, S.T. / Lutfi Basymeleh / Lutfi Basymeleh Bin Abbas Basymeleh tanggal 22 Januari 2021, Nomor: W15.AHU.AHU.1.AH.06.09-12/1266/II/2021/Sby, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada Kantor Wilayah Jawa Timur Balai Harta Peninggalan Surabaya, diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuhan Lutfi Basymeleh, NIK: 3578120308990001, beralamat di Jl. KHM. Mansyur 199, RT.001, RW.006, Kel/Desa Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian, diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi Buku Rekening Bank Central Asia (BCA) KCU Galaxy atas nama Lutfi Basymeleh, yang pada tanggal 30 Juli 2019 terdapat mutasi rekening berupa transfer ke Ahmad Taufiq Baridwan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), diberi tanda bukti P-4.a;
 5. Fotokopi BON sebagai tanda bukti telah diterima uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang dibuat di Surabaya pada tanggal 30 Juli 2019, diberi tanda bukti P-4b;
 6. Fotokopi Buku Rekening Bank Central Asia (BCA) KCU Galaxy atas nama Lutfi Basymeleh, yang pada tanggal 08 Agustus 2019 terdapat mutasi rekening berupa transfer ke Ahmad Taufiq Baridwan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), diberi tanda bukti P-5a;
 7. Fotokopi BON sebagai tanda bukti telah diterima uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang dibuat di Surabaya pada tanggal 08 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-5b;
 8. Fotokopi Buku Rekening Bank Central Asia (BCA) KCU Galaxy atas nama Lutfi Basymeleh, yang pada tanggal 14 Agustus 2019 terdapat mutasi rekening berupa transfer ke Ahmad Taufiq Baridwan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), diberi tanda bukti P-6a;
 9. Fotokopi BON sebagai tanda bukti telah diterima uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang dibuat di Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-6b;
 10. Fotokopi Buku Rekening Bank Central Asia (BCA) KCU Galaxy atas nama Lutfi Basymeleh, yang pada tanggal 30 Agustus 2019 terdapat mutasi rekening berupa transfer ke Ahmad Taufiq Baridwan sebesar

Hal 23 dari 43 hal Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby



- Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), diberi tanda bukti P-7a.
11. Fotokopi BON sebagai tanda bukti telah diterima uang sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang dibuat di Surabaya pada tanggal 30 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-7b;
 12. Fotokopi Buku Rekening Bank Central Asia (BCA) KCU Galaxy atas nama Lutfi Basymeleh, yang pada tanggal 14 Oktober 2019 terdapat mutasi rekening berupa transfer ke Ahmad Taufiq Baridwan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), diberi tanda bukti P-8a;
 13. Fotokopi BON sebagai tanda bukti telah diterima uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang dibuat di Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-8b;
 14. Fotokopi Buku Rekening Bank Central Asia (BCA) KCU Galaxy atas nama Lutfi Basymeleh, yang pada tanggal 25 Oktober 2019 terdapat mutasi rekening berupa transfer ke Ahmad Taufiq Baridwan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-9a;
 15. Fotokopi BON sebagai tanda bukti telah diterima uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang dibuat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-9b;
 16. Fotokopi Buku Rekening Bank Central Asia (BCA) KCU Galaxy atas nama Lutfi Basymeleh, yang pada tanggal 29 Oktober 2019 terdapat mutasi rekening berupa transfer ke Ahmad Taufiq Baridwan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), diberi tanda bukti P-10a
 17. Fotokopi BON sebagai tanda bukti telah diterima uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang dibuat di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-10b;
 18. Fotokopi Surat Nomor: 008/RR/SP/VII/2024, Perihal Permintaan Klarifikasi Penggugat kepada Tergugat Ahmad Taufik Baridwan, tertanggal 25 Juli 2024, diberi tanda bukti P-11;
 19. Fotokopi Surat Nomor: 001/RR/SP/VIII/2024, Perihal Somasi/Teguran Penggugat kepada Tergugat Ahmad Taufik Baridwan, tertanggal 7 Agustus 2024, yang diterima oleh Fauzan anggota keluarga dari Tergugat di rumahnya, diberi tanda bukti P-12;
 20. Fotokopi Surat Tanggapan Somasi oleh Heykal Anwar Putra, S.H. selaku kuasa hukum Tergugat Ahmad Taufik Baridwan pada tanggal 13 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-13;
 21. Fotokopi Surat Nomor: 001/RR/S/XI/2024, perihal: Jawaban Tanggapan Somasi & Somasi ke-II/Teguran ke-II, tertanggal 4 November 2024, diberi



tanda bukti P-14;

22. Fotokopi Surat Tanggapan atas Somasi ke II / Teguran ke II dari Heykal Anwar Putra, S.H. selaku kuasa hukum Tergugat Ahmad Taufik Baredwan pada tanggal 21 November 2024, diberi tanda bukti P-15;
23. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578121201210004, dengan Nama Kepala Keluarga: Davin Lutfi Basymeleh, dengan Alamat: Jl. KHM. Mansyur No. 199, RT/RW: 001/006, Desa/Kelurahan: Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 60162, diberi tanda bukti P-16;
24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1769/D/2001 atas nama Nuhan Lutfi Basymeleh, yang lahir pada tanggal 3 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materi secukupnya dan bukti-bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan Februari 2021, diberi tanda bukti T-1
2. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan Maret 2021, diberi tanda bukti T-2
3. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan April 2021, diberi tanda bukti T-3
4. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan Mei 2021, diberi tanda bukti T-4
5. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan Juni 2021, diberi tanda bukti T-5
6. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan Juli 2021, diberi tanda bukti T-6
7. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan Agustus 2021, diberi tanda bukti T-7
8. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan September 2021, diberi tanda bukti T-8
9. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan Oktober 2021, diberi tanda bukti T-9
10. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan November 2021, diberi tanda bukti T-10

Hal 25 dari 43 hal Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan Desember 2021, diberi tanda bukti T-11
12. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan Januari 2022, diberi tanda bukti T-12
13. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan Februari 2022, diberi tanda bukti T-13
14. Fotokopi Struk bukti transfer TERGUGAT periode bulan Maret 2022, diberi tanda bukti T-14
15. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan April 2022, diberi tanda bukti T-15
16. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan Mei 2022, diberi tanda bukti T-16
17. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan Juni 2022, diberi tanda bukti T-17
18. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan Juli 2022, diberi tanda bukti T-18
19. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan Agustus 2022, diberi tanda bukti T-19
20. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan September 2022, diberi tanda bukti T-20
21. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan November 2022, diberi tanda bukti T-21
22. Fotokopi Bilyet Giro BNI No 194931 tanggal 26 Februari 2023 dan Bilyet Giro BCA No DY 055986 tanggal 15 Februari 2023, diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi Bilyet Giro BCA No DY 868114 tanggal 29 Oktober 2023, diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan Januari 2023, diberi tanda bukti T-24
25. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan Februari 2023, diberi tanda bukti T-25
26. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode 27 Februari 2023, diberi tanda bukti T-26
27. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan Maret 2023, diberi tanda bukti T-27
28. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan April 2023, diberi tanda bukti T-28

Hal 26 dari 43 hal Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan Mei 2023, diberi tanda bukti T-29
30. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan Mei 2023, diberi tanda bukti T-30
31. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan Juni 2023, diberi tanda bukti T-31
32. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran tertanggal 05 Juli 2023 dari TERGUGAT dan telah ditandatangani oleh staff PENGGUGAT yang bernama YAHYA, diberi tanda bukti T-32
33. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan Juni 2023, diberi tanda bukti T-33
34. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran tertanggal 01 Agustus 2023 dari TERGUGAT dan telah ditandatangani oleh staff PENGGUGAT, diberi tanda bukti T-34
35. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan September 2023, diberi tanda bukti T-35
36. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan September 2023, diberi tanda bukti T-36
37. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan Oktober 2023, diberi tanda bukti T-37
38. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran tertanggal 23 Oktober 2023 dari TERGUGAT dan telah ditandatangani oleh staff PENGGUGAT, diberi tanda bukti T-38
39. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan November 2023, diberi tanda bukti T-39
40. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan Desember 2023, diberi tanda bukti T-40
41. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran tertanggal 27 Desember 2023 dari TERGUGAT dan telah ditandatangani oleh staff PENGGUGAT yang bernama YAHYA, diberi tanda bukti T-41
42. Fotokopi Rekening koran atas nama AHMAD TAUFIQ BARIDWAN (TERGUGAT) periode bulan Januari 2024, diberi tanda bukti T-42
43. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran tertanggal 07 Februari 2024 dari TERGUGAT dan telah ditandatangani oleh staff PENGGUGAT yang bernama YAHYA, diberi tanda bukti T-43
44. Fotokopi Surat Tanggapan Somasi yang dilayangkan oleh TERGUGAT atas Somasi PENGGUGAT, diberi tanda bukti T-44

Hal 27 dari 43 hal Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan bukti surat bertanda T-14, T-41, T-43, T-34, T-38, T-41, T-43, T-44 telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bukti bertanda T-1, T-2, T-2, T-3, T-4, T-5, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-33, T-35, T-36, T-37, T-39, T-40, T-42 merupakan hasil dari printout, sedangkan bukti bertanda T-22, T-23 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **LIANI WIJAYA:**

- Bahwa benar, Saksi mengenal dengan orang bernama Ahmad Taufik Baridwan.
- Bahwa Saksi telah berkerja di Bapak Lutfi Basymeleh sejak tahun 2015 sampai dengan Bapak Lutfi Basymeleh meninggal dunia.
- Bahwa benar, Saksi saat ini sedang berkerja dengan Bapak Novel adik kandung dari Almarhum Lutfi Basymeleh.
- Bahwa benar, Penggugat merupakan anak kandung dari Almarhum Lutfi Basymeleh.
- Bahwa benar, Saksi mengetahui masalah antara Almarhum Lutfi Basymeleh dengan Tergugat yaitu Ahmad Taufik Baridwan tentang Pinjam Meminjam Uang.
- Bahwa benar, Saksi mengetahui yang meminjam uang tersebut adalah Tergugat, karena pada saat itu Almarhum Lutfi Basymeleh yang menkonfirmasi adanya transaksi tersebut kemudian Saksi yang mencatat setiap transaksi kedalam pembukuan.
- Bahwa benar, Saksi mengetahui pinjaman tersebut sebesar Rp. 1.750.000.000, dan dikirim kepada Tergugat secara bertahap sebanyak 7 kali, dan periodenya terjadi pada tahun 2019 tetapi lupa pasti bulannya.
- Bahwa benar, hingga saat ini belum ada pembayaran sama sekali dari Tergugat.
- Bahwa Saksi dapat menerangkan selain Tergugat terdapat orang lain yang meminjam, namun saat ini sudah lunas, dan saat ini hanya Tergugat yang belum membayar.
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan jika Saksi pernah konfirmasi dan menagih 2 sampai 3 kali kepada Tergugat terkait alasan belum

Hal 28 dari 43 hal Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby



membayar, dan kemudian dijawab oleh Tergugat masih dalam kesulitan keuangan.

- Bahwa benar, Tergugat pernah meminjam uang sebelum 2019 dan telah lunas.
- Bahwa benar, Saksi mengetahui adanya pembayaran Rp. 10.000.000. yang dapat Saksi jelaskan jika pada saat itu Adik dari Almarhum Lutfi Basymeleh bertemu dengan kerabatnya, lalu kerabatnya tersebut mengatakan kepada Tergugat Taufik Baridwan, karena saat ini sudah tidak memberikan keuntungan dan uang peminjaman ini berasal dari pinjaman Bank, kemudian kerabat tersebut meminta tolong agar dapat dibantu memberikan uang untuk membayar uang bank.
- Bahwa Saksi lupa Tergugat memberikan uang untuk bunga bank tersebut yang jelas biasanya memberikan Rp. 10.000.000. dilakukan sejak Almarhum Lutfi Basymeleh meninggal dunia di tahun 2021.
- Bahwa benar, uang Rp. 10.000.000 tersebut untuk pembayaran bunga bank, karena Almarhum Lutfi Basymeleh mempunyai utang bank sekitar Rp. 60.000.000 perbulan untuk uang pinjaman Rp. 5.000.000.000.
- Bahwa benar, Saksi selalu kroscek terkait transaksi dan pembukuan dengan pegawai Tergugat yaitu Mb Naning terkait masalah pinjam meminjam ini.
- Bahwa benar, saksi mengetahui jika Tergugat pernah menawarkan tanah di daerah Bangil untuk pembayaran uang Rp. 1.750.000.000.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. NANING SITI SOFIAH:

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal ayah PENGUGAT (Alm. LUTFI BASYMELEH);
- Bahwa saksi saat ini bekerja di tempat usaha TERGUGAT sebagai administrasi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerjasama antara ayah PENGUGAT (Alm. LUTFI BASYMELEH) dengan TERGUGAT;
- Bahwa Kerjasama tersebut dilakukan tanpa ada perjanjian;
- Bahwa Ayah PENGUGAT (Alm. LUTFI BASYMELEH), bertindak sebagai investor pada usaha pak Taufiq (TERGUGAT) sejak tahun 2017;
- Bahwa Nilai Total Transaksi antara ayah PENGUGAT (Alm. LUTFI BASYMELEH) dengan TERGUGAT sepengetahuan saksi dimana saksi

Hal 29 dari 43 hal Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai bekerja pada TERGUGAT yaitu sejak tahun 2017 kurang lebih Rp.13.000.000.000,-(Tiga Belas Milyar Rupiah);

- Bahwa saat ini sedang ada permasalahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT senilai Rp.1.750.000.000,-(Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sejak tahun 2019;
- Bahwa TERGUGAT tetap membayar sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulan sejak Februari 2021 sampai dengan Februari 2024;
- Bahwa Terjadi kemacetan pembayaran karena adanya pandemi (covid) akan tetapi usaha tersebut tetap berjalan walaupun kondisinya sangat berat;
- Bahwa skema awal kerjasama adalah dengan pembagian keuntungan sebesar 60 % untuk TERGUGAT dan 40 % untuk ayah PENGUGAT (LUTFI BASYMELEH Alm.) berikut dengan pengembalian modal yang dilakukan 3 – 4 bulan sekali;
- Bahwa Akan tetapi ayah PENGUGAT (Alm. LUTFI BASYMELEH) pada tahun 2018 merubah skema pembagian bagi hasil tersebut secara sepihak menjadi prosentase bunga sebesar 2,1 %;
- Bahwa Pembayaran setiap bulan dari TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan total Rp.342.017.500,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) hanya diakui sebagai bunga.

Menimbang bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan melalui persidangan secara litigasi pada tanggal 19 Mei 2025;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

1. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoire);

- Dalam penjelasan Pasal 49 disebutkan bahwa, Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di

Hal 30 dari 43 hal Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby



bidang ekonomi syariah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini;

- Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili dan memutus perkara a quo yang merupakan perkara syariah sehingga masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

II. Gugatan Kabur (Obscur Libel);

- Bahwa Gugatan a quo dalam positanya tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) serta tidak menjelaskan dasar fakta bagaimana hubungan PENGGUGAT dan Almarhum Bapak PENGGUGAT kepada TERGUGAT, bidang usaha apa yang digeluti TERGUGAT hingga PENGGUGAT menanamkan modalnya, dimana letak usaha, bagaimana bentuk dan skema kerjasama, dan sebagainya, sehingga uraian antara posita dan petitum menjadi tidak jelas;

III. Legal Standing Penggugat Tidak Jelas;

- Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai ahli waris alm. Lutfi Basymeleh yang bermakna tunggal, sehingga jelas, Penggugat dalam mengajukan gugatan ini bertindak sebagai Pribadi tanpa melibatkan ahli waris lain, sehingga hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan Penggugat; Dengan demikian sudah selayaknya Gugatan ini untuk ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena legal standing Penggugat tidak jelas;

IV. Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium);

- Bahwa dalam mengajukan Gugatan perkara a quo kedudukan Penggugat adalah dalam kapasitas sebagai salah satu Ahli waris dari bapak alm. LUTFI BASYMELEH; Sehingga terdapat ahli waris selain Penggugat berdasarkan surat keterangan hak mewaris tanggal 22 Januari 2021 Nomor: W15.AHU.AHU.1.AH.06.09-12/1266/II/2021/Sby, maka sudah selayaknya gugatan ini untuk ditolak karena pihak yang tidak lengkap;



Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa tentang eksepsi Tergugat terkait yang menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili dan memutus perkara aquo karena merupakan perkara syariah sehingga masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama, telah dipertimbangkan dan telah diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan sela tanggal tanggal 14 April 2025 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dan legal Standing Penggugat Tidak Jelas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat ini telah memasuki pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu eksepsi dari Tergugat yang demikian tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat terkait Gugatan Penggugat kurang pihak, setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat tersebut ternyata eksepsi tersebut bukanlah menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, melainkan sudah memasuki pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian di persidangan, juga siapa-siapa yang diikutsertakan atau tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam suatu gugatan adalah menjadi hak dari Penggugat untuk menentukannya karena penggugatlah yang tahu siapa saja yang dianggap merugikan dirinya, dan oleh karena itu eksepsi Tergugat yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut oleh karena eksepsi dari Tergugat tidak beralasan hukum, maka eksepsi dari tersebut patut untuk ditolak untuk seluruhnya ;

2. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat di dalam mengajukan Gugatan perkara *a quo*, terhadap Tergugat adalah dalam kapasitas selaku Ahli waris dari bapak alm. LUTFI BASYMELEH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Bapak Penggugat (alm. LUTFI BASYMELEH) telah menyampaikan data dan memberitahukan kepada Penggugat jika Bapak Penggugat (LUTFI BASYMELEH) telah memberikan pinjaman Modal kepada Tergugat, dan Tergugat akan memberikan keuntungan yang didapat sebesar 2,1% pada setiap bulannya.
- Bahwa pada saat itu, Bapak Penggugat (alm. LUTFI BASYMELEH) menunjukkan sekaligus menyerahkan dokumen kepada Penggugat, berupa bukti-bukti adanya transfer yang dilakukan oleh Bapak Penggugat (alm. LUTFI BASYMELEH) kepada Tergugat, dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Tanggal 30 Agustus 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - Tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Tanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 29 Oktober 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat yang membenarkan masih mempunyai hutang pokok sebesar Rp.1.750.000.000, (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), maka menjadi benar pula terhadap apa yang disampaikan Bapak Penggugat (alm. LUTFI BASYMELEH) kepada Penggugat, jika Tergugat masih mempunyai kewajiban berupa pinjaman modal pokok sebesar Rp.1.750.000.000, (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Bapak Penggugat (alm. LUTFI BASYMELEH) serta Tergugat akan memberikan keuntungan dari jumlah pinjaman sebesar 2,1%.
- Bahwa Penggugat baik secara lisan maupun tertulis telah berupaya meminta agar Tergugat menyelesaikan kewajibannya secara kekeluargaan, namun Tergugat tidak juga menyelesaikan kewajibannya,

Hal 33 dari 43 hal Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan saat ini cenderung Tergugat berusaha menghindar dan melalaikan kuwajibannya untuk membayar hutang pokok sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat.

- Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak terdapat itikad baik untuk mengembalikan hutang pokok sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berikut keuntungan seharusnya didapat sebesar 2,1% kepada Penggugat, maka haruslah Tergugat dianggap telah melakukan WANPRESTASI atau perbuatan Ingkar janji terhitung sejak diajukan somasi pada bulan Agustus 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut maka Penggugat telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-17 serta 1 (satu) orang saksi yaitu sdri. LIANI WIJAYA;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kerjasama yang telah terjalin sejak tahun 2016 antara PENGGUGAT cq BAPAK PENGGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH, dengan TERGUGAT awalnya disepakati dengan skema bagi hasil atau kerjasama secara Syariah (*Musyarokah*) dengan pembagian 40% (Empat Puluh Persen) untuk PENGGUGAT cq BAPAK PENGGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH, dan 60% (Enam Puluh Persen) untuk TERGUGAT, SECARA LISAN;
- Bahwa namun kemudian secara sepihak PENGGUGAT cq BAPAK PENGGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH merubah *akad Musyarokah* tersebut menjadi perjanjian yang mengenakan skema konvensional/skema bunga (2,1%) pada setiap modal yang disertakan kepada TERGUGAT;
- Bahkan PENGGUGAT cq BAPAK PENGGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH, memaksa TERGUGAT untuk menggunakan skema bunga 2,1% tersebut dilakukan dengan cara “*mengancam*” dimana PENGGUGAT cq BAPAK PENGGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH, menyampaikan akan menarik semua modal yang telah di investasikan tersebut, apabila TERGUGAT menolak menggunakan skema yang diinginkan PENGGUGAT cq BAPAK PENGGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH;
- Bahwa hal itulah yang membuat TERGUGAT sungguh sangat menyangkan tindakan PENGGUGAT cq BAPAK PENGGUGAT, Alm.

Hal 34 dari 43 hal Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTFI BASYMELEH, dimana pada saat terjadinya perubahan skema *Musyarokah* menjadi skema konvensional/skema bunga sebesar 2,1%. Selain masih terjadi Pandemi Covid 19 juga modal tersebut sedang TERGUGAT gunakan untuk perputaran bisnis (*cash flow*) seperti pembelian bahan baku, pengolahan bahan, distribusi barang dan lain sebagainya. sehingga, untuk mencari investor guna menggantikan PENGGUGAT cq BAPAK PENGGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH tentunya akan sangat sulit dilakukan dalam situasi dan kondisi sebagaimana disebutkan diatas. Yang kemudian TERGUGAT dihadapkan pada posisi yang sulit dan akhirnya terpaksa menerima keinginan PENGGUGAT cq BAPAK PENGGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH;

- Bahwa total transaksi yang dilakukan oleh TERGUGAT sepanjang bekerjasama dengan PENGGUGAT cq BAPAK PENGGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH, sebesar Rp.13.688.321.250,- (Tiga Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Sementara keuntungan (*profit*) yang telah diterima PENGGUGAT cq BAPAK PENGGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH adalah sebesar Rp.1.925.553.630,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Puluh);
- Bahwa dikarenakan terjadinya pandemi Covid 19 yang melanda diseluruh dunia termasuk Indonesia yang dampaknya dirasakan TERGUGAT hingga saat ini, dan dengan kondisi ekonomi yang masih terpuruk dan masih berusaha bangkit, akan tetapi TERGUGAT tetap berkomitmen melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT cq BAPAK PENGGUGAT, Alm. LUTFI BASYMELEH sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya terhitung semenjak Februari 2021 sampai dengan Februari 2024;
- Bahwa nilai pembayaran TERGUGAT per bulan tersebut didapatkan nilai total sebesar Rp.342.017.500,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) yang alih-alih diakui sebagai pembayaran atas hutang TERGUGAT, akan tetapi tetap tidak diakui sebagai pembayaran atas pokok hutang;
- Bahwa kondisi pandemik Covid 19 yang menyebabkan penurunan omzet usaha TERGUGAT masih ditambah lagi dengan kondisi saat ini dimana terjadi menurunnya daya beli masyarakat yang membuat beban TERGUGAT menjadi semakin bertambah;
- Bahwa pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya sebagaimana disebutkan pada huruf f Jawaban a quo diatas,

Hal 35 dari 43 hal Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby



yang nilai totalnya sebesar Rp.342.017.500,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) haruslah menjadi pengurang dari total hutang pokok, sehingga menurut perhitungan TERGUGAT sisa pokok yang masih menjadi beban TERGUGAT adalah sebesar Rp.1.407.982.500 – (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

- Bahwa atas keuntungan yang telah diberikan TERGUGAT sebesar Rp.1.925.553.630,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Puluh) dengan nilai yang menjadi beban TERGUGAT adalah Rp.1.407.982.500 – (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga masih terdapat surplus yang diberikan TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp.517.571.130 (Lima Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok jawaban diatas, Tergugat telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum jawabannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan jawabannya tersebut maka Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-44 serta 1 (satu) orang saksi yaitu sdri. NANING SITI SOFIAH;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat tersebut, maka terdapat adanya hal pokok yang harus dibuktikan dalam perkara a quo, yakni adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh pihak debitur terhadap pihak kreditur, maka harus ditinjau dari atau bertitik tolak dari adanya hubungan hukum perjanjian, perikatan antar para pihak, dimana pihak debitur melalaikan atau telah lalai melaksanakan kewajiban hukum terhadap kreditur, sesuai dengan yang telah disepakatinya didalam perjanjian (vide Pasal 1243 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin maupun Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa terdapat 4 (empat) bentuk wanprestasi atau cidera janji, yakni :

- Sama sekali tidak berprestasi ;
- Berprestasi tapi hanya sebagian ;
- Salah berprestasi ;
- Terlambat berprestasi ;



Menimbang, bahwa kemudian akibat hukum atas terjadinya atau adanya peristiwa hukum wanprestasi atau cidera janji maka berdasarkan Pasal 1267 KUHPdata bahwa pihak kreditur memiliki hak untuk menuntut debitur, hal-hal sebagai berikut :

- Kreditur menuntut pembatalan perjanjian dengan disertai ganti rugi, bunga dan biaya, ataupun tanpa disertai ganti rugi, bunga dan biaya ;

ATAU :

- Kreditur tetap menuntut pelaksanaan pemenuhan perjanjian, dengan disertai ganti rugi, bunga dan biaya, ataupun tanpa disertai ganti rugi, bunga dan biaya ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji karena Tergugat tidak terdapat itikad baik untuk mengembalikan hutang pokok sebesar Rp.1.750.000.000,-(satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berikut keuntungan seharusnya didapat sebesar 2,1% kepada Penggugat, terhitung sejak diajukan somasi pada bulan Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 berupa Surat Keterangan Hak Mewaris, Bukti P-16 berupa Kartu Keluarga No. 3578121201210004, dan Bukti P-17 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1769/D/2001, membuktikan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum Lutfi Basymeleh, ST., hal tersebut juga telah bersesuaian dengan saksi LIANI WIJAYA yang menerangkan bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari Almarhum Lutfi Basymeleh. Dengan demikian oleh karena Penggugat selaku Ahli waris dari Almarhum Lutfi Basymeleh, ST., maka Penggugat mempunyai kapasitas dan kualitas mengajukan gugatannya dalam perkara aquo (vide Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P-4a sampai dengan P-10b masing-masing sebagai berikut;

1. Bukti P-4a adalah Buku Rekening Bank Central Asia (BCA) KCU Galaxy atas nama Lutfi Basymeleh, yang pada tanggal 30 Juli 2019 terdapat mutasi rekening berupa transfer ke Ahmad Taufiq Baridwan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. Bukti P-4a adalah BON sebagai tanda bukti telah diterima uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang dibuat di Surabaya pada tanggal 30 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-5a adalah Buku Rekening Bank Central Asia (BCA) KCU Galaxy atas nama Lutfi Basymeleh, yang pada tanggal 08 Agustus 2019 terdapat mutasi rekening berupa transfer ke Ahmad Taufiq Baridwan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4. Bukti P-5b adalah BON sebagai tanda bukti telah diterima uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang dibuat di Surabaya pada tanggal 08 Agustus 2019;
5. Bukti P-6a adalah Buku Rekening Bank Central Asia (BCA) KCU Galaxy atas nama Lutfi Basymeleh, yang pada tanggal 14 Agustus 2019 terdapat mutasi rekening berupa transfer ke Ahmad Taufiq Baridwan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
6. Bukti P-6b adalah BON sebagai tanda bukti telah diterima uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang dibuat di Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2019;
7. Bukti P-7a adalah Buku Rekening Bank Central Asia (BCA) KCU Galaxy atas nama Lutfi Basymeleh, yang pada tanggal 30 Agustus 2019 terdapat mutasi rekening berupa transfer ke Ahmad Taufiq Baridwan sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
8. Bukti P-7b adalah BON sebagai tanda bukti telah diterima uang sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang dibuat di Surabaya pada tanggal 30 Agustus 2019;
9. Bukti P-8a adalah Buku Rekening Bank Central Asia (BCA) KCU Galaxy atas nama Lutfi Basymeleh, yang pada tanggal 14 Oktober 2019 terdapat mutasi rekening berupa transfer ke Ahmad Taufiq Baridwan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
10. Bukti P-8b adalah sebagai tanda bukti telah diterima uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang dibuat di Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2019;
11. Bukti P-9a adalah Buku Rekening Bank Central Asia (BCA) KCU Galaxy atas nama Lutfi Basymeleh, yang pada tanggal 25 Oktober 2019 terdapat mutasi rekening berupa transfer ke Ahmad Taufiq Baridwan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
12. Bukti P-9b adalah BON sebagai tanda bukti telah diterima uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang dibuat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2019;
13. Bukti P-10a adalah Buku Rekening Bank Central Asia (BCA) KCU Galaxy atas nama Lutfi Basymeleh, yang pada tanggal 29 Oktober 2019 terdapat

Hal 38 dari 43 hal Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi rekening berupa transfer ke Ahmad Taufiq Baridwan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

14. Bukti P-10b adalah BON sebagai tanda bukti telah diterima uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang dibuat di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa bukti tersebut membuktikan bahwa Ayah Penggugat yaitu Almarhum Lutfi Basymeleh, ST. telah mengirim uang sebagai pinjaman modal kepada Tergugat dengan total sejumlah Rp. 1.750.000.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena Bapak Penggugat (alm. LUTFI BASYMELEH) telah meninggal dunia, maka Penggugat meminta klarifikasi kepada Tergugat tentang adanya pinjaman modal yang telah diberikan oleh Bapak Penggugat (alm. LUTFI BASYMELEH) kepada Tergugat, sebagaimana dimaksud di dalam Surat Nomor : 008/RR/SP/VII/2024. Tanggal 25 Juli 2024, perihal: permintaan klarifikasi (vide bukti P-11);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat memberikan Surat somasi/teguran kepada Tergugat berdasarkan Surat Nomor: 001/RR/SP/VIII/2024. tanggal 07 Agustus 2024 yang pada intinya meminta agar Pinjaman Modal yang telah diberikan oleh Bapak Penggugat (alm. LUTFI BASYMELEH) kepada Tergugat dikembalikan kepada Penggugat (vide bukti P-12); dan atas surat tersebut, Tergugat kemudian menanggapi dalam Suratnya tertanggal 13 Agustus 2024 (vide bukti P-13), yang pada intinya telah membenarkan jika Tergugat telah diberikan pinjaman modal sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000.000,- oleh Bapak Penggugat (alm. LUTFI BASYMELEH), dan atas jumlah pinjaman yang diterima Tergugat tersebut telah dikembalikan berikut dengan keuntungannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat di dalam suratnya tertanggal 21 November 2024, perihal: Surat Tanggapan atas Somasi ke II/Teguran ke II (vide bukti T-44 yang sama dengan bukti P-15) yang menanggapi atas surat Penggugat Nomor : 001/RR/S/XI/2024 tanggal 04 November 2024 (vide bukti P-14), membuktikan bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan jika masih mempunyai sisa hutang pokok sebesar Rp.1.750.000.0000, (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas sisa hutang tersebut, Tergugat telah melakukan pembayaran secara mengangsur sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sejak Februari 2021 hingga Februari 2024 dengan total Rp.342.017.500,- (tiga ratus empat puluh dua juta tujuh belas lima ratus ribu rupiah) (vide bukti T-1 s/d T-43);

Hal 39 dari 43 hal Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu Sdri. LIANI WIJAYA telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saksi mengetahui adanya pembayaran Rp. 10.000.000. yang dapat Saksi jelaskan jika pada saat itu Adik dari Almarhum Lutfi Basymeleh bertemu dengan kerabatnya, lalu kerabatnya tersebut mengatakan kepada Tergugat Taufik Baridwan, karena saat ini sudah tidak memberikan keuntungan dan uang peminjaman ini berasal dari pinjaman Bank, kemudian kerabat tersebut meminta tolong agar dapat dibantu memberikan uang untuk membayar uang bank.
- Bahwa Saksi lupa Tergugat memberikan uang untuk bunga bank tersebut yang jelas biasanya memberikan Rp. 10.000.000. dilakukan sejak Almarhum Lutfi Basymeleh meninggal dunia di tahun 2021.
- Bahwa benar, uang Rp. 10.000.000 tersebut untuk pembayaran bunga bank, karena Almarhum Lutfi Basymeleh mempunyai utang bank sekitar Rp. 60.000.000 perbulan untuk uang pinjaman Rp. 5.000.000.000.

Lebih lanjut saksi Tergugat yaitu NANING SITI SOFIAH menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pembayaran setiap bulan dari TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan total Rp.342.017.500,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) hanya diakui sebagai bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukt T-1 s/d T-43 maka pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sejak Februari 2021 hingga Februari 2024 dengan total Rp.342.017.500,- (tiga ratus empat puluh dua juta tujuh belas lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan pembayaran bunga bank dan bukan pembayaran hutang pokok, sehingga Tergugat tetap mempunyai sisa hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp.1.750.000.000, (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas yang didapat dari bukti surat, keterangan saksi dan jawaban dari Tergugat yang mengakui Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar atau melunasi sisa hutangnya tersebut kepada Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dapat dikatagorikan telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga terhadap petitum gugatan angka 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama proses perkara a quo berjalan Majelis Hakim tidak pernah menerbitkan penetapan yang berkaitan dengan peletakan

Hal 40 dari 43 hal Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby



sita jaminan sebagaimana yang di maksudkan oleh pihak Penggugat, maka petitum angka 4 tentang sita jaminan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yaitu permohonan menghukum paksa badan kepada Tergugat menurut Majelis Hakim terlalu berlebihan sehingga permohonan ini juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 6, agar menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan/*Verzet*, Banding maupun Kasasi (*Uitvorbaar bij voorradd*), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; Bahwa salah satu syarat untuk dijatuhkan putusan serta merta adalah surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akte otentik atau akte dibawah tangan yang diakuisi dan tandatangannya oleh Tergugat (vide Pasal 180 (1) HIR), menurut pendapat Majelis oleh karena tidak ada hal yang bersifat mendesak dan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) Nomor : 3 Tahun 2000 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka petitum angka 6 berdasar untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian maka gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 1243 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 41 dari 43 hal Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby



MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

1. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat membayar hutangnya sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berikut keuntungan yang seharusnya didapat sebesar 2,1% pada setiap bulannya atau senilai Rp. 36.750.000 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada setiap bulannya yang dilakukan secara langsung dan sekaligus kepada Penggugat terhitung sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan atas perkara ini;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00; (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Senin**, tanggal : **02 Juni 2025**, oleh kami : **Alex Adam Faisal, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arwana, S.H., M.H.** dan **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Selasa**, tanggal **10 Juni 2025** oleh **Alex Adam Faisal, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rudito Surotomo, S.H., M.H.** dan **Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN Sby., tanggal 04 Juni 2024, dengan dibantu oleh **Sjahrizal, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd



Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H.

ttd

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sjahrizal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PNBP Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya ATK.....	Rp 150.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp 40.000,00
- Biaya PNBP Panggilan.....	Rp 20.000,00
- Biaya Saksi.....	Rp 100.000,00
- Redaksi.....	Rp 10.000,00
- <u>Materai.....</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)